

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 360/2535

นายพั่ว เดชเดิม กับพวก

โจทก์

นายจันทร์หรือจัน สุตะคาน

จำเลย

นายพั่ว เดชเดิม กับพวกทั้งสี่ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ทั้งสี่ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น กรณีต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขใหม่จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์ทั้งสี่เห็นว่า ราคาทรัพย์สินพิพาทที่โจทก์ตีไว้มีราคา 60,000 บาท นั้น เป็นราคาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531และเป็นราคาที่ประเมินกันเอง แต่ปัจจุบันนี้ราคาทรัพย์สินพิพาทได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว กล่าวคือปัจจุบันเมื่อนำราคาทรัพย์สินพิพาททั้งสามแปลงมารวมกันจะมีราคาถึง 486,500 บาทหากศาลฎีการับฎีกาของโจทก์แล้วโจทก์ยินดีจะนำค่าฤชาธรรมเนียม ที่เพิ่มขึ้นมาวางศาล โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสี่และนางน้อย ภรรยาจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1207,1208,3146ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ทั้งสี่และนางน้อย หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรม นางทองใบ
เดชเดิม ภรรยาของโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1
มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 116)

โจทก์ทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง

คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา เป็นเงิน60,000 บาท จึงต้องห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่
แก้ไขใหม่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา เป็นเงิน60,000 บาท จึงต้องห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่
แก้ไขใหม่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุทธิ นิขโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ